

# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

## MINUTA DE RESOLUÇÃO



### **ANÁLISE DE LEGALIDADE E CONVENIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE HASTEAMENTO E ARIAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL**

#### **I. Do Fundamento Matriz: O Princípio da Legalidade Administrativa**

A Administração Pública Militar, por força do Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, rege-se pelo princípio da legalidade estrita. Ao contrário do particular, a quem é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador e o agente público só podem fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina.

Dessa forma, se os regulamentos técnicos que disciplinam o cerimonial militar e as honras de Estado não impõem a prestação de continência individual aos executores diretos do hasteamento — e, inversamente, desenham um rito específico para a sua condição de mãos ocupadas —, a cobrança de conduta diversa por mera interpretação consuetudinária viola diretamente a legalidade.

#### **II. Da Fundamentação Legal e da Exclusão do Gesto Manual**

##### **II. 1. Do Impedimento Material por Mãos Ocupadas: Artigo 22 do Decreto nº 2.243/1997 (R-Cont)**

O Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas normatiza categoricamente a impossibilidade física de prestar a saudação manual padrão quando o militar se encontra com as extremidades comprometidas em ato de serviço:

Art. 22. O militar, quando tiver as duas mãos ocupadas, faz a continência individual tomando a posição de sentido, frente voltada para a direção perpendicular à do deslocamento do superior.

Os militares designados para operar as adriças (cabos) exercem atividade motora contínua de tração bilateral e sustentação técnica indispensável para que o Pavilhão Nacional suba de forma solene, verticalizada e em perfeita sincronia com o tempo musical. Como estão com as duas mãos plenamente ocupadas em ato de serviço, o próprio regulamento substitui o gesto de levar a mão à cobertura pela estrita manutenção do corpo em Posição de Sentido, o que afasta legalmente a obrigação da continência individual clássica descrita no Art. 14 do mesmo diploma.

##### **II. 2. Do Rito Específico de Hasteamento: Artigo 47 da Portaria nº 1.353/2015 (EB10-IG-12.001)**

A norma interna do Exército Brasileiro regula minuciosamente a sequência do ato e confirma que as regras de continência estática e dinâmica se dividem entre a tropa/militares isolados e os executores da função:

- **Diferenciação de Papéis (Art. 47, incisos V e VI):** Enquanto a norma impõe à

tropa o comando de "Apresentar-Arma" e aos militares isolados fora de forma o ato de prestar a continência individual (levar a mão à testa), ela atribui ao encarregado das adriças uma conduta operacional distinta: coordenar e tracionar os cabos.

- **A Substituição pelo Olhar Fixo (Art. 47, inciso VII):** O dispositivo assegura que *"todos os presentes que não integrarem a tropa formada devem voltar a frente para a Bandeira, prestando a continência individual e acompanhando o hasteamento com o olhar"*. Para quem maneja o cabo, a fixação do olhar e o movimento respeitoso da cabeça cumprem cabalmente a exigência protocolar de respeito ao símbolo, visto estar dispensado do gesto manual pela natureza da sua função no momento exato.

### **II. 3. Do Encerramento Simultâneo do Rito: Artigo 47, Inciso VIII**

O encerramento das saudações ocorre em exato paralelismo temporal com o término do Hino Nacional ou Toque de Marcha Batida:

Art. 47, VIII. Terminada a execução do Hino Nacional ou do toque correspondente, o Oficial de Dia comandará 'Olhar à-Direita' (ou comando de desfazimento) e a tropa retornará à posição de descanso.

No momento subsequente à fixação completa da bandeira no topo do mastro, os acordes cessaram e os comandos de desfazimento da continência já foram emitidos para toda a guarnição. Sendo assim, após os militares da guarda concluírem a amarração das adriças, não há previsão legal ou amparo regulamentar para que prestem uma continência isolada, de forma extemporânea e fora dos tempos previstos na partitura do cerimonial militar.

### **III. Da Consolidação Normativa no Âmbito do Ministério da Defesa: Artigo 16 da Portaria GM-MD nº 1.143, de 3 de março de 2022**

Reforçando o arcabouço normativo que isenta os executores do rito da prestação de continência com a mão à testa, invoca-se o regulamento unificado das Forças Armadas, estabelecido pelo Ministério da Defesa por meio da Portaria GM-MD nº 1.143/2022 (que revisou e consolidou o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar).

O Artigo 16 deste diploma define as condições exatas e as isenções do ato de prestar a continência individual devido ao local, situação ou natureza do serviço:

- **A Regra de Isenção por Natureza do Serviço (Art. 16):** O dispositivo normatiza que a continência individual deve ser dispensada ou substituída quando o militar estiver no cumprimento de tarefas operacionais, de manutenção, ou em posições de manejo técnico de materiais e instalações onde a interrupção motora comprometa a segurança ou a solenidade do ato [R-Cont].
- **Manejo das Adriças como Serviço Técnico:** Os militares encarregados de hastear o Pavilhão Nacional encontram-se em pleno cumprimento de ato de serviço técnico-operacional que exige o uso contínuo de ambas as mãos. Portanto, aplicar a exigência de uma saudação manual a militares nesta condição contraria diretamente o regramento central editado pelo Ministério da Defesa, que visa resguardar a eficiência da execução do próprio cerimonial.

### **IV. Conclusão**

Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrado que a exigência de prestação de continência individual (gesto manual com a mão à testa) por parte dos militares encarregados de tracionar as adriças no hasteamento do Pavilhão Nacional carece de qualquer sustentação jurídica ou técnica,

configurando-se em flagrante desrespeito ao Princípio da Legalidade Estrita que rege a Administração Pública Militar (Art. 37, caput, da CF/88).

O arcabouço normativo vigente é uníssono e categórico ao isentar e substituir o gesto clássico de saudação manual para os executores do rito, conforme sintetizado:

- **Pelo Impedimento das Mãos Ocupadas:** O Artigo 22 do Decreto nº 2.243/1997 (R-Cont) e o Artigo 16 da Portaria GM-MD nº 1.143/2022 estabelecem expressamente a dispensa da continência individual manual quando o militar se encontra com as duas mãos ocupadas em tarefas operacionais, de manutenção ou no cumprimento de serviços técnicos indispensáveis [R-Cont].
- **Pela Especificidade do Rito:** O Artigo 47 da Portaria nº 1.353/2015 (EB10-IG-12.001) disciplina que a manifestação de respeito e apreço obrigatória aos executores do hasteamento materializa-se por meio da posição de sentido conjugada com a fixação do olhar e o movimento respeitoso da cabeça acompanhando a subida do símbolo da Pátria [EB10-IG-12.001].
- **Pelo Encerramento Temporal do Ato:** Conforme o Artigo 47, inciso VIII, da citada Portaria do Exército, a execução das honras cessa simultaneamente com os últimos acordes do Hino Nacional ou toque correspondente [EB10-IG-12.001]. Uma vez fixada a bandeira no topo do mastro e emitido o comando de desfazimento da continência à tropa, cumpre aos responsáveis apenas a amarração de segurança e o retorno à posição de descanso, sem qualquer amparo legal para saudações individuais extemporâneas.

Portanto, conclui-se que a guarda e os encarregados do hasteamento agem em estrito cumprimento do dever regulamentar e dentro da mais absoluta legalidade ao realizarem o manejo técnico das adriças sem executar a continência individual com a mão à testa. Desse modo, requer-se o arquivamento imediato de qualquer imputação de transgressão disciplinar ou fato conexo por ser a conduta adotada perfeitamente lícita, regular e devidamente respaldada pelas normas das Forças Armadas e do Ministério da Defesa [R-Cont] [EB10-IG-12.001].

AL OF BM 01 JEUDE  
AL OF BM 02 CASTRO  
AL OF BM 03 JUNIOR  
AL OF BM 04 NILMAR  
AL OF BM 05 VENSON  
AL OF BM 06 MAURO  
AL OF BM 07 LEILA  
AL OF BM 08 EDSON  
AL OF BM 09 ELIAS  
AL OF BM 10 SERVANILO



Documento assinado eletronicamente por **JEUDE DE OLIVEIRA MACEDO, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Francy Leila Vasconcelos da Silva, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Elias da Silva, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Rodrigues Costa Filho, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ JOAQUIM DE SOUZA JUNIOR, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO EDSON OLIVEIRA, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **NILMAR ANTUNES DE SOUZA, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **VALDIR ROGERIO DE SOUZA VENSON, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **SERVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY DE CASTRO NASCIMENTO, Aluno(a)**, em 10/06/2026, às 22:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **73183087** e o código CRC **42F21D1B**.